

Instituto Federal de Mato grosso Do Sul

Três Lagoas
Engenharia de Computação

Relatório do Trabalho de Decisão Judicial

Alunos: Caio Ribeiro Nakashima, Luis Guilherme Viana Camargo,
Matheus Fioratti Da Silva, Mikael Deivid Pereira.

Julho
2026

Instituto Federal de Mato grosso Do Sul

Três Lagoas
Engenharia de Computação

Relatório

Relatório referente ao trabalho da disciplina de noções e legislação, definido pelo tema judiciario, este relatório vai ter como objetivo principal apontar os efeitos de uma decisão judicial.

Alunos: Alunos: Caio Ribeiro Nakashima, Luis Guilherme Viana Camargo, Matheus Fioratti Da Silva, Mikael Deivid Pereira.

Julho
2026

Sumário

1	Resumo	1
2	Abstract	2
3	Introdução	2
4	Desenvolvimento	3
4.1	Contexto	3
4.2	Instauração do Conflito	3
4.3	Fechamento do Caso	3
4.4	Impactos Práticos	4
4.4.1	Pré Resolução	4
4.4.2	Pós Resolução	4
5	Epílogo	5
	Bibliografia	6

1 Resumo

A suspensão temporária do leilão da faixa de 700 MHz, conduzido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por determinação judicial, evidencia a complexa tensão entre o conjunto de regras e a defesa da livre concorrência no setor de infraestrutura. A paralisação do certame decorreu de um mandado de segurança solicitar pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp) junto à Justiça Federal, sob a alegação de restrição à competitividade nas normas do edital. O núcleo da controvérsia incide sobre o estabelecimento de preferência para operadoras móveis regionais na primeira rodada da licitação, o que limitou a disputa a um único agente por lote e área de outorga. Em contrapartida à tese de cerceamento concorrencial, a agência reguladora defende a legalidade e a integridade da modelagem, justificada como mecanismo de descentralização de mercado e previamente avaliada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O episódio ilustra o impacto do fenômeno da judicialização sobre as políticas públicas regulatórias, demonstrando como conflito de interesses, concorrenciais podem postergar investimentos expressivos no setor e atrasar o cronograma de expansão da conectividade móvel em regiões com deficiência de infraestrutura e áreas rurais do Brasil.

Palavras-chave: Telecomunicação; Anatel; Leilão; faixa de 700 MHz; Judicialização; Direito Concorrencial.

2 Abstract

The temporary suspension of the 700 MHz spectrum auction, conducted by the National Telecommunications Agency (Anatel) by court order, highlights the complex tension between the regulatory framework and the protection of free competition in the telecommunications infrastructure sector. The auction was halted following a writ of mandamus filed by the Brazilian Association of Competitive Telecommunications Service Providers (TelComp) before the Federal Court, alleging that the auction rules imposed restrictions on competitiveness. At the core of the dispute is the establishment of preferential treatment for regional mobile operators during the first round of the bidding process, limiting competition to a single bidder for each lot and license area. In response to claims of anti-competitive restrictions, the regulatory agency argues that the auction model is lawful and sound, justifying it as a mechanism to promote market decentralization and noting that it had previously been approved by the Federal Court of Accounts (TCU). The case illustrates the impact of judicialization on regulatory public policies, demonstrating how competition-related litigation can delay significant investments in the sector and postpone the expansion of mobile connectivity in underserved regions and rural areas of Brazil.

Key-words: Telecommunications; Anatel; 700 MHz spectrum; Auction; Judicialization; Competition Law.

3 Introdução

Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos de decisões que afetam diretamente ou indiretamente o cotidiano das pessoas, tendo em vista que o cidadão é o consumidor final da infraestrutura, e a paralisação da disputa resulta na manutenção de "zonas de sombra" (áreas sem sinal) por tempo indeterminado. Assim como a operação de empresas de telecomunicações, já que para esses empreendimentos, a conectividade deixou de ser um serviço de apoio e tornou-se um insumo crítico de produção.

A suspensão do leilão afeta drasticamente o planejamento estratégico de vários setores, dessa forma, o estudo irá apresentar determinações recentes do Poder Judiciário relacionado ao leilão da faixa de 700 MHz, investigando as causas das controvérsias legais e os possíveis efeitos gerados por tais decisões na economia e na sociedade.

4 Desenvolvimento

4.1 Contexto

A frequência de 700 MHz é considerada nobre no setor de telecomunicações por possuir alta capacidade de propagação de sinal e excelente penetração em ambientes fechados. Essa faixa é essencial para a massificação do 4G e para dar suporte de capacidade ao 5G em áreas rurais e rodovias.

O Edital nº 1/2026 da Anatel foi estruturado com o propósito de promover a descentralização do mercado. A agência reguladora, com prévio aval do Tribunal de Contas da União (TCU), estabeleceu uma regra de preferência para operadoras móveis regionais (Pequenas Prestadoras de Telecomunicações - PPPs) na primeira rodada do certame, limitando a aquisição a um único agente por lote e área de outorga. O objetivo do Estado era fomentar a inclusão de pequenos competidores e evitar a concentração de mercado nas mãos das grandes operadoras nacionais.

4.2 Instauração do Conflito

Contudo, essa modelagem sofreu forte resistência de setores consolidados do mercado privado, convergindo na Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp) impetrando um mandado de segurança na Justiça Federal, alegando cerceamento concorrencial.

O argumento central era de que a exclusividade regional gerava uma restrição artificial à disputa, criando uma vantagem comercial injusta às empresas fora dessas que eram da região definida. Acolhendo a tese da associação, a 10ª Vara Cível Federal de São Paulo determinou a suspensão temporária do leilão na manhã de 30 de abril de 2026, instalando um cenário imediato de crise e insegurança jurídica.

4.3 Fechamento do Caso

A paralisação do certame, no entanto, durou poucas horas devido à rápida atuação da procuradoria da agência reguladora e das empresas interessadas. Ainda no dia 30 de abril de 2026, a desembargadora Mônica Nobre, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), acatou os recursos da Anatel e de operadoras regionais como Brisanet e Unifique, derrubando a liminar. O entendimento do tribunal foi de que o edital não promovia exclusão, mas sim uma organização temporal legítima para priorizar pequenos prestadores, alinhada às diretrizes do Ministério das Comunicações.

O desfecho administrativo do caso ocorreu em 21 de maio de 2026, quando o Conselho Diretor da Anatel rejeitou os últimos recursos de grandes operadoras (como a TIM) e homologou o leilão, publicando os termos de autorização de uso no Diário Oficial da União no dia 29 de maio.

4.4 Impactos Práticos

4.4.1 Pré Resolução

O setor corporativo enfrentou uma paralisia imediata durante as horas de suspensão. O congelamento do edital ameaçava travar o planejamento estratégico de setores vitais: pequenas operadoras regionais (PPPs) corriam o risco de arcar com dívidas de captação de crédito sem previsão de faturamento, enquanto o agronegócio e a logística viam o adiamento por tempo indeterminado da infraestrutura necessária para a "Agricultura 4.0" (automação e sensores no campo) e para o rastreamento ininterrupto de frotas nas estradas, elevando os custos operacionais com seguros e perdas de eficiência.

Por conta do conflito: Sob a perspectiva do cidadão comum, a interrupção do leilão representava o prolongamento da exclusão digital e a manutenção definitiva de "zonas de sombra" (áreas sem sinal) em comunidades periféricas e rurais. Na prática, a paralisação significava manter populações isoladas sem acesso a serviços públicos essenciais e perpetuar a insegurança nas rodovias federais, onde a ausência de cobertura impedia motoristas e passageiros de realizarem chamadas de emergência em casos de acidentes ou falhas mecânicas.

4.4.2 Pós Resolução

A célere derrubada da liminar reverteu esse quadro de estagnação. Com a segurança jurídica restabelecida, garantiu-se a injeção imediata de R\$ 2 bilhões em investimentos de infraestrutura. No ambiente de mercado, a homologação permitiu que as operadoras regionais vencedoras assumissem seus lotes e ganhassem musculatura para competir diretamente com as grandes corporações nacionais, viabilizando o fornecimento de redes de alta capacidade que agora suportam a modernização tecnológica e logística do país.

A resolução definitiva do caso foi profundamente positiva para a sociedade ao salvaguardar os cronogramas de expansão. Com a assinatura dos contratos após a homologação, as empresas vencedoras assumiram a obrigação legal de levar conectividade móvel a mais de 864 localidades isoladas e a 6,5 mil quilômetros de rodovias federais antes desassistidas.

Esse desfecho assegurou à população o acesso efetivo a direitos fundamentais na era digital, como telemedicina, plataformas de educação à distância e maior segurança nas viagens.

5 Epílogo

A análise do caso envolvendo o leilão da faixa de 700 MHz da Anatel permite extrair uma lição fundamental sobre a dinâmica entre o Direito, a economia e a sociedade: a de que nenhuma decisão judicial ocorre em um vácuo.

Ainda que uma liminar ou determinação jurídica possa, à primeira vista, parecer um mero trâmite burocrático, uma formalidade técnica ou um revés puramente temporário (visto que a suspensão durou apenas algumas horas), a sua capacidade de gerar impactos imediatos e sistêmicos é real e profunda. O caso estudado desmistifica a falsa percepção de que decisões provisórias são inofensivas, demonstrando que uma única canetada do Poder Judiciário tem o poder de alterar instantaneamente o planejamento estratégico de todo um setor produtivo.

Indiretamente, essa aparente instabilidade afeta as corporações ao gerar um ambiente de insegurança jurídica. No mercado globalizado, o risco regulatório afasta fundos de investimento, encarece o crédito e congela decisões de contratação e expansão tecnológica que já estavam em andamento. Setores inteiros da economia real, como o agronegócio e a logística, tornam-se reféns da velocidade dos tribunais para saber se poderão ou não implementar inovações vitais para suas operações.

Diretamente, o reflexo atinge a ponta mais vulnerável: o cidadão comum. O prolongamento de um litígio nos tribunais, mesmo que por poucos dias, traduz-se no atraso crônico da chegada de infraestrutura básica a regiões isoladas. Para a população rural ou periférica, isso significa a continuidade da exclusão digital, afetando o acesso a direitos fundamentais como a telemedicina e a educação à distância, além de perpetuar riscos à segurança pública em rodovias desprovidas de sinal.

Em suma, este relatório conclui que o Poder Judiciário, ao intervir em políticas públicas de infraestrutura, assume uma responsabilidade que vai muito além dos autos do processo. O caso da Anatel serve como um alerta para a necessidade de autocontenção e diálogo institucional, reforçando que a estabilidade regulatória é o pilar invisível que sustenta tanto o desenvolvimento econômico das empresas quanto a qualidade de vida das pessoas.

Bibliografia

Díaz, Rachel. “Justiça Suspende Leilão de 700 MHz Da Anatel.” Revista Oeste, 30 Abr. 2026, revistaoeste.com/economia/justica-suspende-leilao-de-700-mhz-da-anatel/. Acesso 4 Julho 2026.

Anatel suspende temporariamente leilão da faixa de 700 MHz por determinação judicial. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-suspende-leilao-da-faixa-de-700-mhz-por-determinacaojudicial>. Acesso em: 4 julho. 2026.

JULIÃO, Henrique. Anatel confirma suspensão do leilão de 700 MHz após decisão da Justiça. Teletime, [S. l.], 30 abr. 2026. Disponível em: <https://teletime.com.br/30/04/2026/anatel-confirma-suspensao-do-leilao-de-700-mhz-apos-decisao-da-justica/>. Acesso em: 5 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Acórdão nº 123/2026 - Conselho Diretor. Brasília, DF: Anatel, 2026. Disponível em: <https://sistemas.anatel.gov.br/anexar/api/publico/anexos/download/ef259d4d57d99b909a97996592360f30>. Acesso em: 05 Junho. 2026